

1501739-82.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas, anteriores aos fatos, razão pela qual fixo sua pena acima do mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501739-82.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 29 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501739-82.2022.8.26.0544 - 2022/001346

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

LEANDRO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

LEANDRO AUGUSTO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h" (vítima idosa), todos do Código Penal, porque, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 14h40min., na Rua José Maria Marinho, n. 266, Vila Arens e Progresso, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, mediante violência, teria tentado subtrair, para si, uma corrente de ouro, uma bolsa e um aparelho celular não avaliados, de propriedade de Margarete de Jesus Oliveira, maior de 60 anos de idade (nascida em 16/04/1961), somente não conseguindo consumir seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a integral

procedência da ação penal, condenando-se o réu nos termos em que foi denunciado. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o reconhecimento da agravante da reincidência, negando-se o reconhecimento da atenuante da confissão por ter sido esta parcial, bem como a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

A Defesa, por seu turno, requereu a desclassificação do crime tipificado na denúncia para o delito de furto. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, seja considerada a atenuante da confissão, a qual deve prevalecer sobre a agravante da reincidência, bem como a diminuição relativa ao reconhecimento da tentativa, em seu grau máximo.

É o relatório.

DECIDO

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 16/17, bem como pela oitiva da vítima e depoimento de uma testemunha de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o réu confessou parcialmente a autoria delitiva, aduzindo, em síntese, que não empregou violência contra ninguém. Disse que puxou apenas o celular da vítima, não a corrente, e que não ficou com nenhum objeto.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu confessou a prática delitiva quando da lavratura do auto de prisão e flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova produzida em juízo, notadamente pelo depoimento da vítima e de uma testemunha presencial, a policial envolvida em sua prisão.

Ouvida em juízo, a vítima esclareceu que foi abordada por um indivíduo quando transitava na via pública, o qual tentou arrancar-lhe o celular e a bolsa. Disse que lutou com o indivíduo para salvar seus pertences, tendo sido agredida com um soco, bem como arrastada um pouco no asfalto, até que apareceu uma policial que a ajudou. Seu colar sumiu.

No mesmo sentido, a testemunha de acusação Celia Regina Carneiro Rocha, policial militar, afirmou que estava em uma via pública, quando presenciou o que parecia ser uma briga de casal, contudo, ao aproximar-se percebeu que o réu tentava puxar a corrente da vítima e ambos brigavam. A depoente afirmou que conseguiu conter o acusado com a ajuda de um guarda, sendo que a bolsa da vítima foi recuperada, mas não a corrente. Na ocasião, o réu estava bastante agressivo.

Nem se argumente que a palavra da vítima, isoladamente considerada, não pode servir de lastro para a determinação da procedência da ação penal.

Ademais, destaco que o relato da testemunha de acusação merece credibilidade, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

O depoimento judicial da testemunha, ressalto, foi coerente com as declarações por ela prestada na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que a vítima ou a testemunha tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

Como é cediço, em crimes cuja nota de clandestinidade gera a certeza do sucesso da empreitada criminosa, mostra-se de maior valor probatório a palavra da vítima, notadamente quando prestada de forma lúcida, como ocorre nos presentes autos.

Ademais, não se concebe que a vítima de um crime de roubo tenha interesse em acusar injustamente pessoa que sequer conhece.

A palavra da vítima em delitos patrimoniais sempre foi a viga mestra da construção probatória: segura, firme e coerente com os demais elementos de prova, não pode ser desconsiderada, privilegiando-se a versão do réu, ainda mais quando não traz este elementos que deem suporte a sua versão.

Em crimes contra o patrimônio, a declaração da vítima merece toda credibilidade

porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada, a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade.

Aliás, acerca da importância da palavra da vítima: "ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. A cada dia mais se justifica a extrema valia à declaração da vítima, que incrimina com destemor agente que ousa cometer roubo, sem embargo da notória gravidade da infração e que bem personifica o seu praticante. Quando firme e coerente com outros elementos de prova, é sem sentido procurar desprestigiar o reconhecimento feito pelo ofendido, que em regra não possui desiderato outro senão o de relatar fielmente os fatos e apontar o seu autor." (TJSP - Ap. Crim. nº 993 07.034867-4, Ribeirão Pires, 2ª Câ. "C" do 1º Grupo de Câ. da Séc. Criminal, j. em 19 de setembro de 2008, rel. DES. ANDRÉ DE OLIVEIRA).

"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (Superior Tribunal de Justiça Habeas Corpus nº 143.681/SP - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo." (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017).

Assim, além das demais provas carregadas aos autos, o réu confessou categoricamente os fatos contidos na inicial. A confissão, como afirmou o ilustre DESEMBARGADOR ERICSON MARANHO na Apelação Criminal nº 913.1223/0, "é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos. De outro lado, é preciso se tenha produzido de maneira livre e espontânea e não tenha, o cofitente, objetivos outros, que não o de elucidar a verdade". Seguindo: "É grande a importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um Magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos" (RJDTACRIM - 25/86 RELATOR DESEMBARGADOR CANELLAS DE GODOY)". Também, a palavra da vítima não deixa margem a dúvidas no sentido de que o réu anunciou o assalto exercendo violência.

Desse modo, a prova colhida é suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal do réu pelo crime do artigo 157, caput, do Código Penal, sendo inviável a pretensão quanto à desclassificação para o crime de furto, já que a palavra da vítima é suficiente para demonstrar a violência perpetrada pelo réu no curso da ação criminosa, hipótese incompatível com o tipo penal do artigo 155 do Código Penal.

O crime deve ser reconhecido como tentado, uma vez que o acusado não teve a posse mansa e pacífica do bem subtraído por lapso de tempo juridicamente relevante, de forma a determinar o reconhecimento da consumação do ilícito.

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é tecnicamente primário, contudo é possuidor de maus antecedentes, possuindo duas condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas, anteriores aos fatos, razão pela qual fixo sua pena acima do mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso a atenuante com a agravante relativa à prática do crime contra vítima

maior de 60 (sessenta) anos, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do CP, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada.

Considerando o reconhecimento da tentativa, assim com o 'iter criminis' percorrido, diminuo a pena aplicada pela metade, estabelecendo-a em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida a unidade no piso mínimo, pena esta que torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime praticado, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR LEANDRO AUGUSTO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pena a ser cumprida em regime semiaberto, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 1 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA